



PUTUSAN

Nomor : 1451 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SONI EKAWIJAYA ;**
Tempat lahir : Bandung ;
Umur / tanggal lahir : 27 Juni 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Mekarsari, Rt.07 Rw.22,
Kecamatan Baleendah, Kabupaten
Bandung ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri SUMBER karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa SONI EKAWIJAYA, pada hari tidak diingat lagi tanggal 07 September 2011 sampai dengan tanggal 26 September 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Pabrik Soun perahu Laju di Desa Waled Kota, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebagai berikut :

- 1 Pada awalnya saksi CHARLES MULYONO memiliki perusahaan/ pabrik Soun merek Perahu Laju berlokasi di Desa Waled Kota, kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon, karena dalam produksinya kurang berkembang, sehingga saksi CHARLES MULYONO mengajak Terdakwa SONI EKAWIJAYA untuk gabung dalam

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1451 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisnis memproduksi Soun, guna meningkatkan dan membantu kelancaran produksi di Pabrik Soun Perahu Laju, akhirnya pada tanggal 05 September 2011 Terdakwa bergabung dengan saksi CHARLES MULYONO sebagai rekanan bisnis, dengan perjanjian secara lisan yaitu :

- a Hasil produk Soun yang diproduksi di Pabrik Perahu Laju, sebagian bisa dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan merk milik Terdakwa “ FITRI” ;
 - b Jika dalam jangka waktu 2 sampai 3 bulan, ada keuntungan maka Terdakwa akan diberikan 25% dari keuntungan ;
 - c Sesuai keinginan Terdakwa tidak diberikan gaji selama membantu memproduksi Soun dengan tujuan produksi Soun sebagian dibeli Terdakwa ;
- 2 Pada tanggal 07 September 2011 saksi CHARLES MULYONO melalui saksi YOGA RUSDIONO memberikan ATM Bank Danamond atas nama CHARLES MULYONO kepada Terdakwa guna mempermudah pengambilan uang untuk operasional dalam memproduksi Soun, dengan cara apabila Terdakwa memerlukan uang supaya menghubungi saksi NUNGKI, dan NUNGKI mengirim uang ke rekening saksi CHARLES MULYONO sesuai permintaan Terdakwa ;
- 3 Terdakwa mulai memproduksi Soun dan Terdakwa pun memerlukan uang guna memproduksi Soun yaitu Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta) melalui ATM atas nama CHARLES MULYONO yang telah ditransfer oleh saksi NUNGKI ke rekening ATM atas nama CHARLES MULYONO sebagai berikut :
- a Tanggal 07 September 2011 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - b Tanggal 12 September 2011 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
 - c Tanggal 14 September 2011 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - d Tanggal 16 September 2011, 2 kali masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Tanggal 20 September 2011, 2 kali masing-masing sebesar Rp. 525.700,- (lima ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) ;
- f Tanggal 22 September 2011 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- g Tanggal 26 September 2011 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Jumlah seluruhnya sebesar Rp. 21.025.700,- (dua puluh satu juta dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) ;

Selain mengambil uang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta) melalui ATM atas nama CHARLES MULYONO, Terdakwa juga mengambil langsung uang dari saksi NUNGKI sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan dari saksi CHARLES MULYONO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) total seluruhnya sebesar Rp. 21.465.700,- (dua puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) namun Terdakwa membuat laporan penggunaan uang sebesar Rp. 19.278.250,- (sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga Terdakwa tidak melaporkan penggunaan uang sebesar Rp. 2.161.750,- (dua juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan uang sebesar Rp. 2.161.750,- (dua juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) oleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan Terdakwa tanpa seijin saksi CHARLES MULYONO ;

- 4 Pada tanggal 17 September 2011 Terdakwa telah memproduksi Soun dengan diberi merk FITRI sejumlah 825 (delapan ratus dua puluh lima) Bal seberat 1.485 (seribu empat ratus delapan puluh lima) Kg seharga Rp. 16.335.000,- (enam belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian Soun tersebut diambil dari Pabrik Perahu Laju tanpa seijin saksi CHARLES MULYONO dan dibawa ke Gudang milik Terdakwa di Bandung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil cold diesel tahun 2001 No. mesin : AD31160626 No. Rangka MHMFE334E1R009824 milik saksi CHARLES untuk dimiliki dan dijual ;
- 5 Pada tanggal 26 September 2011 tanpa seijin saksi CHARLES MULYONO, Terdakwa mengambil plastic kemasan ukuran 34X78X05 sebanyak 1 (satu) Bal seberat 34,9 Kg seharga Rp.

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1451 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

656.120,- (enam ratus lima puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah) dimasukan kedalam 1 (satu) mobil Mitsubishi Pajero tahun 2010 milik tersangka SONI untuk dimiliki dan dipergunakan untuk bungkus Soun Merk FITRI;

- 6 Akibat perbuatan Terdakwa SONI EKAWIJAYA maka saksi CHARLES MULYONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.152.870,- (sembilan belas juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa SONI EKAWIJAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal **362 KUHP** ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SONI EKAWIJAYA, pada hari tidak diingat lagi tanggal 07 September 2011 sampai dengan tanggal 26 September 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Pabrik Soun Perahu Laju di Desa Waled Kota, kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebagai berikut :

- 1 Pada awalnya saksi CHARLES MULYONO memiliki perusahaan/ pabrik Soun merek Perahu Laju berlokasi di Desa Waled Kota, kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon, karena dalam produksinya kurang berkembang, sehingga saksi CHARLES MULYONO mengajak Terdakwa SONI EKAWIJAYA untuk gabung dalam bisnis memproduksi Soun, guna meningkatkan dan membantu kelancaran produksi di Pabrik Soun Perahu Laju, akhirnya pada tanggal 05 September 2011 Terdakwa bergabung dengan saksi CHARLES MULYONO sebagai rekanan bisnis, dengan perjanjian secara lisan yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a Hasil produk Soun yang diproduksi di Pabrik Perahu Laju, sebagian bisa dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan merk milik Terdakwa “FITRI” ;
 - b Jika dalam jangka waktu 2 sampai 3 bulan, ada keuntungan maka Terdakwa akan diberikan 25% dari keuntungan ;
 - c Sesuai keinginan Terdakwa tidak diberikan gaji selama membantu memproduksi Soun dengan tujuan produksi Soun sebagian dibeli Terdakwa ;
- 2 Pada tanggal 07 September 2011 saksi CHARLES MULYONO melalui saksi YOGA RUSDIONO memberikan ATM Bank Danamond atas nama CHARLES MULYONO kepada Terdakwa guna mempermudah pengambilan uang untuk operasional dalam memproduksi Soun, dengan cara apabila Terdakwa memerlukan uang supaya menghubungi saksi NUNGKI dan NUNGKI mengirim uang ke rekening saksi CHARLES MULYONO sesuai permintaan Terdakwa ;
- 3 Terdakwa mulai memproduksi Soun dan Terdakwa pun memerlukan uang guna memproduksi Soun yaitu Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta) melalui ATM atas nama CHARLES MULYONO yang telah ditransfer oleh saksi NUNGKI ke rekening ATM atas nama CHARLES MULYONO sebagai berikut :
- a Tanggal 07 September 2011 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - b Tanggal 12 September 2011 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
 - c Tanggal 14 September 2011 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - d Tanggal 16 September 2011, 2 kali masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) ;
 - e Tanggal 20 September 2011, 2 kali masing-masing sebesar Rp. 525.700,- (lima ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) ;
 - f Tanggal 22 September 2011 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1451 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g Tanggal 26 September 2011 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Jumlah seluruhnya sebesar Rp. 21.025.700,- (dua puluh satu juta dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah)

Setelah menguasai uang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta) melalui ATM atas nama CHARLES MULYONO, Terdakwa juga meminta uang dari saksi NUNGKI sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan dari saksi CHARLES MULYONO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) total seluruhnya sebesar Rp. 21.465.700,- (dua puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) namun Terdakwa membuat laporan penggunaan uang sebesar Rp. 19.278.250,- (sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga Terdakwa tidak melaporkan penggunaan uang sebesar Rp. 2.161.750,- (dua juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan tidak dikembalikan kepada saksi CHARLES MULYONO ;

- 4 Pada tanggal 17 September 2011 Terdakwa telah memproduksi Soun dengan diberi merk FITRI sejumlah 825 (delapan ratus dua puluh lima) Bal seberat 1.485 (seribu empat ratus delapan puluh lima) Kg seharga Rp. 16.335.000,- (enam belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian Soun tersebut diambil dari Pabrik Perahu Laju dan dibawa ke Gudang milik Terdakwa di Bandung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil cold diesel tahun 2001 No. mesin : AD31160626 No. Rangka MHMF334E1R009824 milik saksi CHARLES tanpa menempuh prosedur yang ditetapkan Pabrik Soun Perahu Laju yaitu tidak disertai Surat pengeluaran Barang dari pabrik dengan menggunakan perintah order kepada kepala pabrik, kepala pabrik mengeluarkan Nota dengan ditandatangani oleh sopir yang membawa barang, setelah barang sampai tujuan harus ditandatangani oleh penerima barang kemudian Nota tersebut dikembalikan kepada kepala pabrik dan diserahkan ke kantor ;
- 5 Pada tanggal 26 September 2011 Terdakwa mengambil plastic kemasan ukuran 34X78X05 sebanyak 1 (satu) bal seberat 34,9 Kg seharga Rp. 656.120,- (enam ratus lima puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah) dimasukan kedalam 1 (satu) mobil Mitsubishi Pajero



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 milik tersangka SONI dan plastic tersebut dipergunakan pembungkus Soun merk FITRI milik Terdakwa ;

- 6 Terdakwa SONI EKAWIJAYA dalam penggunaan uang sebesar Rp. 2.161.750,- (dua juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), membawa Soun merk FITRI sejumlah 825 (delapan ratus dua puluh lima) Bal seberat 1.485 (seribu empat ratus delapan puluh lima) Kg seharga Rp. 16.335.000,- (enam belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan membawa plastic kemasan ukuran 34X78X05 sebanyak 1 (satu) Bal seberat 34,9 Kg seharga Rp. 656.120,- (enam ratus lima puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah) tanpa seijin pemiliknya, seolah-olah milik Terdakwa sendiri yang seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya sehingga pemilik Pabrik Soun Perahu Laju yaitu saksi CHARLES MULYONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.152.870,- (sembilan belas juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa SONI EKAWIJAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal **372 KUHP** ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumber tanggal 9 April 2013 yang isinya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SONI EKAWIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana diatur dalam pidana bersalah Pasal 372 KUHP (dakwaan Kedua) ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SONI EKAWIJAYA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah segera di tahan di Rutan Cirebon ;
- 3 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 184 bal soun isi @25 bungkus merk fitri ;
 - 1 (satu) buku tabungan bank danamon a.n Charles ;
 - 2 (dua) lembar Nota pembelian plastik tgl 25 Desember 2010 dan 1 (satu) lembar surat keterangan pelunasan pembelian plastic sebesar Rp. 3.998.760,- tanggal 05 Desember 2011;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1451 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota pengiriman Plastik dari Kantor ke pabrik tanggal 26 September 2011 ;
- 1 (satu) lembar Nota yang ditandatangani oleh Soni tiga hari kemudian setelah penggelapan barang tersebut tanggal 20 September 2011 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- Kepada Sdr.Endang ;
- 1 (satu) lembar kertas laporan pembayaran kepada karyawan ;
- 14 (empat belas) laporan harian dari tanggal 06 September 2011 sampai dengan tanggal 26 September 2011 ;
- 2 (dua) lembar Nota Penjualan Soun tanggal 14 Juni 2011 sebanyak 660 bal seharga Rp. 13.068.000,- dan tertanggal 3 Agustus 2011 sebanyak 656 bal seharga Rp.12.464.000,- ;
- 2 (dua) karung yang berisikan plastik masing-masing karung berisi 7 (tujuh) ikat plastik merk Fitri dan 1 (satu) ikat plastik merk Fitri. dikembalikan kepada saksi CHARLES MULYONO ;
- Menyatakan agar Terdakwa SONI EKAWIJAYA supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumber No. 41 / Pid.B / 2013 / PN.Sbr, tanggal 30 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Meyatakan Terdakwa SONI EKAWIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan barang-barang bukti dan surat bukti berupa :
 - 184 Bal soun isi @ 25 bungkus merk Fitri ;
 - 1 (satu) buku tabungan Bank Danamon an. Charles;
 - 2 (dua) lembar nota pembelian plastik tanggal 25 Desember 2010 dan 1 (satu) lembar surat keterangan pelunasan pembelian plastik sebesar Rp. 3.998.760,- tanggal 05 Desember 2011 ;
 - 1 (satu) lembar nota pengiriman plastik dari kantor ke pabrik tanggal 26 September 2011 ;
 - 1 (satu) lembar nota yang ditandatangani oleh Terdakwa Soni 3 hari setelah pengambilan barang tersebut tanggal 20 September 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- kepada sdr. Endang ;
- 1 (satu) lembar kertas laporan pembayaran kepada karyawan ;
- 14 (empat belas) lembar laporan harian dari tanggal 06 September 2011 sampai dengan tanggal 26 September 2011 ;
- 2 (dua) lembar nota penjualan soun tanggal 14 Juni 2011 sebanyak 660 bal seharga Rp. 13.068.000,- dan tertanggal 3 Agustus 2011, sebanyak 656 bal seharga Rp. 12.464.000,- ;
- 2 (dua) karung yang berisikan plastik masing-masing karung berisi 7 (tujuh) ikat plastik merk Fitri dan 1 (satu) ikat plastik merk Fitri ;

Dikembalikan kepada saksi Charles Mulyono ;

- 4 Membebaskan biaya perkara saksi Terdakwa sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 177 / PID / 2013 / PT.Bdg, tanggal 20 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 30 April 2013 No.41/Pid.B/2013/PN.Sbr, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
- 1 Menyatakan Terdakwa SONI EKAWIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
 - 2Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 - 3Menetapkan bahwa hukuman Pidana tersebut di atas tidak usah dijalankan, kecuali jika di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak Pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
 - 4 Menetapkan barang-barang bukti dan surat bukti berupa :
 - 184 bal soun isi @25 bungkus merk Fitri ;
 - 1 (satu) buku tabungan Bank Danamon an. Charles ;
 - 2 (dua) lembar nota pembelian plastik tanggal 25 Desember 2010 dan 1 lembar surat keterangan pelunasan pembelian plastik sebesar Rp. 3.998.760,- tanggal 05 Desember 2011 ;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian pengiriman plastik dari kantor ke pabrik tanggal 26 September 2011 ;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1451 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pengiriman plastik dari kantor ke pabrik tanggal 26 September 2011 ;
- 1 (satu) lembar nota yang ditandatangani oleh Terdakwa Soni 3 hari setelah pengambilan barang tersebut tanggal 20 September 2011 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- kepada sdr. Endang ;
- 1 (satu) lembar kertas laporan pembayaran kepada karyawan ;
- 14 (empat belas) lembar laporan harian dari tanggal 06 September 2011 sampai dengan tanggal 26 September 2011;
- 2 (dua) lembar nota penjualan soun tanggal 14 Juni 2011 sebanyak 660 bal seharga Rp. 13.068.000,- dan tertanggal 3 Agustus 2011, sebanyak 656 bal seharga Rp. 12.464.000,- ;
- 2 (dua) karung yang berisikan plastik masing-masing karung berisi 7 ikat plastik merk fitri dan 1 ikat plastik merk Fitri ;

Dikembalikan kepada saksi Charles Mulyono;

- 5 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 41 / Pid.B / 2013 / PN.Sbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Juli 2013 Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Juli 2013 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 29 Juli 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2013 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 29 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam Putusan A quo telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa SONI EKAWIJAYA menerangkan sisa uang yang diambil dari ATM milik saksi CHARLES oleh Terdakwa SONI EKAWIJAYA untuk biaya produksi soun milik saksi CHARLES sebesar Rp. 2.161.750,- (dua juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tidak ada laporannya/ tidak dikembalikan kepada saksi CHARLES ;
- Bahwa Terdakwa SONI EKAWIJAYA telah membawa plastik 1 (satu) bal ukuran 34 seharga Rp. 656.120,- (enam ratus lima puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah) tanpa ada surat perintah atau pengeluaran barang, tidak ada tanda terima pengeluaran barang dari saksi Nungki dan tidak dimasukkan dalam laporan harian serta tidak seijin saksi CHARLES ;
- Bahwa tanggal 05 September 2011 dan tanggal 06 September 2011 saksi CHRALES telah memberi uang kepada Terdakwa SONI EKAWIJAYA sebagai modal awal masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi yang dimasukkan dalam buku catatan harian terdakwa SONI EKAWIJAYA yang diambil uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hanya pada tanggal 06 September 2011 ;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa SONI EKAWIJAYA menjual soun bubuk/BS lagi sejumlah 3 (tiga) karung, dalam hal tersebut Terdakwa SONI EKAWIJAYA tidak melengkapi persyaratan seperti yang pernah disampaikan saksi CHARLES dan tidak dimasukkan ke dalam laporan harian sehingga saksi CHARLES mengalami kerugian sejumlah Rp. 292.500,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa sesuai dengan laporan harian pada tanggal 17 September 2011, Terdakwa SONI EKAWIJAYA juga telah merugikan saksi CHARLES akibat Terdakwa SONI EKAWIJAYA telah membawa soun sebanyak 825 (delapan ratus dua puluh lima) bal seharga Rp. 16.335.000,- (enam belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1451 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim ke gudang milik terdakwa SONI EKAWIJAYA di Bandung tanpa ada ijin keluar barang, tanpa tanda terima barang dari si penerima, ada bukti nota barang keluar tetapi dibuat susulan tanggal 20 September 2011 dan untuk pengambilan soun ini belum dibayar ;

- Bahwa dengan tidak diserahkannya uang-uang yang ada pada Terdakwa SONI EKAWIJAYA mengakibatkan saksi korban CHARLES mengalami kerugian saksi CHARLES yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa, sebesar Rp. 1.000.000,-+ Rp. 292.500,-+ Rp. 16.335.000,-+ Rp. 2.161.750,-+Rp. 656.120,- seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 20.445.370,- (dua puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) (sesuai Putusan PN Sumber No. 41/Pid.B/2013/PN Sumber tanggal 30 April 2013 halaman 40) ;
- Bahwa Terdakwa SONI EKAWIJAYA tidak mengakui perbuatannya di depan persidangan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa SONI EKAWIJAYA telah merugikan saksi CHARLES ;
- Bahwa Terdakwa SONI EKAWIJAYA tidak mengembalikan sama sekali kerugian saksi CHARLES ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

2. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusan a quo dalam hal cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang ;

Kami Jaksa Penuntut Umum sangat keberatan atas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, walaupun secara prinsip umum kami penuntut umum sependapat dengan pendapat berat ringannya hukuman adalah wewenang judex factie dan tidak tunduk pemeriksaan kasasi sepanjang hukuman itu masih dalam batas ancaman hukuman maksimum ;

Akan tetapi kalau terjadi hukuman dan pasal yang dibuktikan tanpa mengemukakan dasar alasan pertimbangan ditinjau dari segi kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa SONI EKAWIJAYA maka hukuman yang seperti ini dapat dibenarkan sebagai alasan Kasasi (M. Yahya Harahap). Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 47/K/Kr/1979 tanggal 1982 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membenarkan keberatan Jaksa Penuntut Umum yang mengatakan keberatan atas pemidanaan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidaklah memadai dilihat dari segi edukatif, prepentip, korektif maupun represif.

Selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan nomor : 76/K/Kr/1987 telah memperberat hukuman dari 10 (sepuluh) tahun pidana penjara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadi 12 (dua belas) tahun penjara.

Bahwa dari salah satu pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dengan pertimbangan hukumnya menyatakan dapat disetujui segala pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sumber yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Bandung untuk dijadikan dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini sehingga putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 41/Pid.B/2013/PN. Sumber tanggal 30 April 2013 dikuatkan, dimana dalam fakta persidangan baik dari keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa serta tanpa mempertimbangkan sifat delik itu sendiri yang dilakukan oleh terdakwa yang mengakibatkan kerugian orang lain yaitu saksi Korban CHARLES;

Hal mana dihubungkan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1(satu) tahun terhadap Terdakwa SONI EKAWIJAYA adalah tidak memadai dilihat dari segi edukatif, prepentip, korektif maupun represif, apabila tindak pidana yang dilakukan Terdakwa SONI EKAWIJAYA yang berakibat terjadinya tindak pidana penggelapan ;

Disamping itu pula Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut yang menghukum terdakwa SONI EKAWIJAYA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1(satu) tahun menurut hemat kami terlalu ringan, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan yang hendak dicapai dengan suatu pemidanaan adalah prevenci special dan prevenci general. Dengan prevenci special dimaksudkan agar orang yang telah dijatuhi pidana tersebut akan mendapatkan pengaruh langsung dari pidana yang diberikan padanya, sehingga dengan pidana itu yang bersangkutan akan menjadi orang yang lebih baik dari pada sebelum mendapat pidana. Sedangkan prevenci general agar sanksi hukuman pidana yang telah dijatuhkan tersebut juga mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku orang lain dari

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1451 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipembuat. Mereka yang mempunyai potensi untuk menjadi pelaku tindak pidana tersebut dan para pejabat penyelenggara negara yang diberikan amanah serta masyarakat lainnya yang masih taat pada hukum agar tidak melakukan tindak pidana. Dengan adanya tujuan tersebut diatas maka harus diperhatikan mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan akibat dari perbuatan itu serta harus memperhatikan masyarakat sekitarnya, sehingga dapat mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat ;

- Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut diatas yang hanya menghukum Terdakwa SONI EKAWIJAYA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan masa percobaan selama 1 (satu) tahun terlalu ringan dibandingkan dengan akibat atau dampak dari pada perbuatan Terdakwa SONI EKAWIJAYA, sehingga kurang mempunyai daya tangkal untuk mencegah terjadinya tindak pidana dimasa yang akan datang, sedangkan dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa SONI EKAWIJAYA terdapat ancaman pidana selama 4 (empat) tahun, sehingga Pengadilan Tinggi Bandung tidak menerapkan peraturan hukum atau suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo dalam cara mengadili tidak dilaksanakan sesuai undang-undang ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pembedaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai pasal 197 ayat (1) KUHAP ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mempergunakan uang sebesar Rp. 19.152.870 (sembilan belas juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah). milik saksi Charles untuk kepentingan pribadi Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 372 KUHP ;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yang merupakan wewenang Judex Facti dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, serta mengenai perbedaan pendapat tentang dakwaan atau unsur-unsur dakwaan yang terbukti yang dapat dikwalifisir sebagai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula, putusan judex factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang serta judex factie juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dari Jaksa / Penuntut Umum harus ditolak ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum ditolak, namun Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang no. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undnagan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUMBER tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1451 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota :
ttd./

Ketua Majelis :
ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.
ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti :
ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,**

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum
NIP. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,**

MACHMUD RACHIMI, S.H.,M.H.
NIP. 040.018.310